

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2534 บริษัท เท วกรรม โอสด จำกัด โจทก์  
บริษัท เจริญ สุข เกสซ์ ชุ่นชีว จำกัด จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 421

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 161 วรรคหนึ่ง, มาตรา ตาราง 6

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 27, มาตรา 29 วรรคหนึ่ง, มาตรา 33

เมื่อนำเครื่องหมายการค้าซึ่งปรากฏที่ฉลากกล่องกระดาษสำหรับใส่ขวดน้ำมัน  
ทาถูของจำเลยเปรียบเทียบกับของโจทก์ ปรากฏว่ากล่องของจำเลยมีขนาด  
เท่ากับกล่องของโจทก์ทั้งหกด้าน รูปร่างของกล่องตลอดจนฉลากกล่องก็เหมือนกัน สี  
สรรและลวดลายของภาพต่าง ๆ บนกล่องมีลักษณะคล้ายกันและอยู่ในตำแหน่ง  
เดียวกัน ขนาดของภาพและตัวอักษรที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เท่ากัน นอกจากนี้  
ด้านหน้าของกล่องมีตัวอักษรที่เด่นชัดเหมือนกันคือคำว่า "น้ำมัน" แม้จะมีตัวอักษรที่  
ต่างกันคือ ของโจทก์ใช้คำว่า "มวย" ของจำเลยใช้คำว่า "กีฬา" กล่าวคือรวมแล้วของ  
โจทก์ใช้คำว่า "น้ำมันมวย" ของจำเลยใช้คำว่า "น้ำมันกีฬา" แต่ตัวหนังสือดังกล่าวต่าง  
ก็เป็นตัวสีขาว และอยู่ในพื้นสีน้ำเงินเหมือนกัน โดยเฉพาะกล่องของจำเลยอยู่ใน  
กรอบแบบเดียวกันและมีขนาดเท่ากับกล่องของโจทก์ด้วย สำหรับด้านหลังของกล่อง  
ซึ่งมีอักษรโรมัน แม้จะมีคำต่างกันกล่าวคือ ของโจทก์ใช้คำว่า

"BOXINGLINIMENT" ของจำเลยใช้คำว่า "SPORTOIL" ก็ตาม แต่คำทั้งสองเป็น  
ตัวสีขาวและอยู่ในกรอบสีน้ำเงินแบบเดียวกันและมีขนาดเท่ากันสีและลวดลายอื่น ๆ  
ของกล่องมีลักษณะคล้ายกันและมีขนาดเท่ากันสำหรับผู้ที่ไม่อ่านอักษรโรมันไม่ได้ หาก

ได้เห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดังกล่าวก็น่าจะไม่สามารถสังเกตเห็นข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เลย ส่วนที่ฝากล่องกระดาษของโจทก์ด้านบนมีรูปดอกไม้และมีอักษรภาษาไทยคำว่า "ดอกไม้" แต่ที่ฝากล่องของจำเลยด้านบนมีรูปสิงห์ 5 ตัว เขียนอยู่บนลูกโลกและมีอักษรภาษาไทยคำว่า "ตราห้าสิงห์เหียบโลก" นั้น ก็มีลักษณะเล็กมากมองในระยะห่าง 1 เมตร จะอ่านตัวอักษรดังกล่าวของทั้งโจทก์และจำเลยไม่ออก อย่างไรก็ตาม รูปและอักษรดังกล่าวอยู่ในรูปวงกลมล้อมรอบ 3 ชั้นเหมือนกัน โดยเฉพาะวงกลมชั้นนอกเป็นวงกลมที่มีรอยหยักในลักษณะเหมือนกันและภาพนักมวยกำลังชกต่อยกันบนกล่องของโจทก์ซึ่งของจำเลยไม่มีก็เป็นเพียงภาพเงาและไม่เด่นชัด ไม่ทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์จดทะเบียนในประเทศไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จำเลยจะเริ่มดำเนินการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเมื่อ พ.ศ. 2527 ถึง 30 ปี จึงเป็นการที่จำเลยมีเจตนาผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่กันจะสมบูรณ์เมื่อได้จดทะเบียนการโอนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พ.ศ. 2474 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2474 ข้อ 12 ซึ่งบังคับว่าต้องใช้แบบค.ม. 8 ก. เมื่อปรากฏว่าเอกสารที่จำเลยอ้างว่าโจทก์โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทให้ ก. ไม่มีลักษณะเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

และข้อความในเอกสารดังกล่าวก็มีได้ระบุว่าเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
พิพาทให้ ท.แต่ระบุไว้ว่าโจทก์ให้ท. เป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้  
แทนโจทก์โจทก์จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทตลอดมาและมีสิทธิเรียกค่า  
เสียหายจากจำเลยได้เต็มจำนวนนับแต่วันที่จำเลยทำละเมิด จำนวนเงินค่า  
ทนายความที่ศาลกำหนดให้จำเลยใช้แทนโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียม  
ซึ่งเป็นดุลพินิจของแต่ละศาลที่จะกำหนดให้ โดยคำนึงถึงเหตุผลสมควรและความ  
สุจริตในการรู้ ความหรือการดำเนินคดีของกลุ่มความทั้งปวง ตามที่บัญญัติไว้ใน  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคหนึ่ง โดยศาลต้องกำหนด  
ค่าทนายความระหว่างอัตราขั้นต่ำและอัตราขั้นสูงดังที่ระบุไว้ในตาราง 6 ท้าย  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า"น้ำมันมวย" รวมทั้ง  
ฉลาก กล่อง ลวดลาย และรูปรอยประดิษฐ์ที่ปรากฏอยู่บนกล่องดังกล่าว โดยโจทก์  
ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่  
5 ตุลาคม 2498ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 35382 ทะเบียน  
เลขที่17175 ใช้สำหรับสินค้าจำพวก 3 ที่ระบุไว้คือ น้ำมันสำหรับใช้ทาถูขวดแก้ว  
เม็อย และเห็บขา จำเลยได้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันสำหรับทาถูขวดแก้วเม็อย ใช้  
ชื่อว่า "น้ำมันกีฬา" เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยลักษณะของกล่อง  
สินค้าและฉลากสินค้าคล้ายของโจทก์กล่าวคือจำเลยใช้รูปลักษณะของกล่องสินค้า  
และฉลากสินค้า การวางตัวอักษร ลักษณะของตัวอักษร สีของกล่องสินค้าและฉลาก  
สินค้า และมีของตัวอักษรบนกล่องสินค้าและฉลากสินค้าซึ่งติดกับขวดสินค้าของ  
จำเลยคล้ายคลึงกับฉลากสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงให้จำเลยเลิกผลิตและเลิกใช้

ฉลากกล่องสินค้าและฉลากสินค้าของจำเลยซึ่งคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของ โจทก์หลายครั้ง จำเลยได้เปลี่ยนแปลงฉลากกล่องสินค้าของจำเลยใหม่ แต่ก็ยังคง คล้ายคลึงกับฉลากกล่องสินค้า"น้ำมันมวย" ของโจทก์ และจำเลยยังคงจำหน่าย สินค้า "น้ำมันกีฬา"ของจำเลยที่บรรจุในกล่องสินค้าทั้งรูปแบบเก่ารูปแบบใหม่เรื่อยมา ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์อันเป็นการใช้สิทธิซึ่ง มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากการจำหน่าย สินค้าเดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทคิดถึงวันฟ้องรวมเป็นเงิน 300,000 บาท ขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยเลิกผลิตและใช้เครื่องหมายการค้าที่มีฉลากกล่องสินค้า "น้ำมันกีฬา"ทั้งสองรูปแบบรวมทั้งฉลากสินค้าซึ่งมีลักษณะ คล้ายกับ เครื่องหมายการค้าและฉลากสินค้าของโจทก์ ห้ามจำเลยจำหน่ายสินค้าตาม เครื่องหมายการค้าเลียนแบบนี้ต่อไป ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น เงิน300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้น ไป จนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จำเลยให้การว่า ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2527 จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเลขที่ 17175 และไม่ได้เป็นผู้ผลิตและ จำหน่ายสินค้า "น้ำมันมวย"โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์เพิ่ง ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2527อย่างไร ก็ดีเมื่อเดือนมิถุนายน 2527 นายทองทศ อินทรทัต เจ้าของเครื่องหมายการค้าเลขที่ 17175 ได้ตกลงกับจำเลยให้จำเลยเปลี่ยนกล่องบรรจุสินค้าใหม่แล้วจะไม่ติดใจเอา ความใด ๆ กับจำเลย ต่อมาจำเลยก็ได้เปลี่ยนกล่องบรรจุสินค้าใหม่แล้ว ต่อมานาย ทองทศกับโจทก์สมคบกันโอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นชื่อโจทก์เพื่อให้โจทก์ นำคดีมาฟ้องจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต สินค้าของจำเลยรวมทั้งกล่องที่ใช้ บรรจุสินค้าไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ลักษณะ

ของตัวอักษร การวางตัวอักษร สีของกล่อง สีของตัวอักษร ตลอดจนสำเนียงที่เรียก  
ขานทั้งภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรูปและคำ ตลอดจนลักษณะเด่น  
ที่ใช้กับสินค้าก็แตกต่างกัน ไม่ทำให้ประชาชนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้า  
ของโจทก์ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ไม่ทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง  
หรือขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าของโจทก์ โจทก์ไม่เสียหายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยผลิตและจำหน่ายสินค้า"น้ำมันก๊ฬา" ทั้ง 2 ชนิด  
ซึ่งฉลากสินค้าและฉลากกล่องสินค้ามีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและฉลาก  
สินค้า "น้ำมันมวย" ของโจทก์ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 300,000 บาท พร้อม  
ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และใช้ค่า  
เสียหายเดือนละ 10,000 บาท จากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะหยุดผลิตและจำหน่าย  
สินค้าน้ำมันก๊ฬาที่มีลักษณะคล้ายกับสินค้าน้ำมันมวยของโจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่า  
ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 15,000 บาท

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน เดือนละ  
10,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกการกระทำอัน  
เป็นละเมิดต่อโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 3,000 บาท  
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าซึ่งปรากฏที่ฉลากกล่องกระดาษสำหรับ  
ใส่ขวดน้ำมันใช้ทาถูกวอดแก้ปวดเมื่อย กล้าม เนื้อเคล็ดขัดยอกซ้ำตามร่างกายของ  
จำเลยมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าซึ่งปรากฏที่ฉลากกล่องกระดาษสำหรับใส่

ขวดน้ำมันทาฉนวนชนิดเดียวกันของโจทก์ จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้  
สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสีย  
หายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อนำฉลากกล่องกระดาษของจำเลยมาเปรียบเทียบกับฉลาก  
กล่องกระดาษของโจทก์แล้ว จะเห็นได้ว่ากล่องของจำเลยมีขนาดเท่ากับกล่องของ  
โจทก์ทั้ง 6 ด้าน รูปร่างลักษณะของกล่องตลอดจนฝากล่องก็เหมือนกันสีสรรและ  
ลวดลายของภาพต่าง ๆ บนกล่องมีลักษณะคล้ายกันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกับ  
ขนาดของภาพและตัวอักษรและตัวอักษรที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เท่ากัน นอกจากนี้  
นี้ด้านหน้าของกล่องมีตัวอักษรที่เด่นชัดเหมือนกันคือคำว่า "น้ำมัน" แม้จะมีตัวอักษร  
ที่ต่างกันคือ ของโจทก์ใช้คำว่า "มวย" ของจำเลยใช้คำว่า "กีฬา" กล่าวคือรวมแล้ว  
ของโจทก์ใช้คำว่า "น้ำมันมวย" ของจำเลยใช้คำว่า "น้ำมันมวย" แต่ตัวหนังสือดัง  
กล่าวต่างก็เป็นตัวขาว และอยู่ในพื้นสีน้ำเงินเหมือนกันโดยเฉพาะกล่องของจำเลย  
อยู่ในกรอบแบบเดียวกัน และมีขนาดเท่ากันกล่องของโจทก์ด้วย สำหรับด้านหลัง  
ของกล่องซึ่งมีอักษรโรมันนั้น แม้จะมี คำต่างกัน กล่าวคือ ของโจทก์ใช้คำ  
ว่า "BOSING LINIMENT" ของจำเลยใช้คำว่า "SPORTS OIL" ก็ตาม แต่คำทั้งสอง  
เป็นตัวสีขาวและอยู่ในกรอบสีน้ำเงินแบบเดียวกันและมีขนาดเท่ากัน สีและลวดลาย  
อื่น ๆ ของกล่องก็มีลักษณะคล้ายกันและมีขนาดเท่ากัน สำหรับผู้ที่อ่านอักษรโรมัน  
ไม่ได้ หากได้เห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดังกล่าวก็น่าจะไม่  
สามารถสังเกตเห็นข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เลยที่จำเลยฎีกาว่า  
ฝากล่องกระดาษเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 3 ด้านบนมีรูป  
ดอกไม้และมีอักษรภาษาไทยคำว่า "ดอกไม้" ส่วนฝากล่องกระดาษ  
เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 3 ด้านบนมีรูปสิงห์ 5 ตัวเหยียบ  
อยู่บนลูกโลกและมีอักษรภาษาไทยคำว่า "ตราห้าสิงห์เหยียบโลก" เครื่องหมายการค้า  
ของโจทก์และของจำเลยจึงมีลักษณะแตกต่างกันนั้นเห็นว่า รูปและข้อความดังกล่าว  
มีลักษณะเล็กมากถ้ามองในระยะห่าง 1 เมตร จะอ่านตัวอักษรในเครื่องหมายการค้า

ของโจทก์และจำเลยดังกล่าวไม่ออก อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ารูปและอักษรดังกล่าว อยู่ในรูปวงกลมล้อมรอบสามชั้นเหมือนกัน โดยเฉพาะวงกลมชั้นนอกเป็นวงกลมที่มี รอยหยักในลักษณะที่เหมือนกันด้วย ที่จำเลยฎีกาว่า บนกล่องเครื่องหมายการค้า ของโจทก์มีภาพนักมวยกำลังชกต่อยกันแต่ของจำเลยไม่มีนั้น ก็เห็นว่าภาพดังกล่าว ที่ปรากฏบนกล่องของโจทก์นั้น เป็นเพียงภาพเงาและไม่เด่นชัด ไม่ทำให้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยแตกต่างกัน ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วยกับ ศาลล่างทั้งสองที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่กล่องกระดาษของจำเลย มีลักษณะ คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏที่กล่องกระดาษของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็น การลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ ข้อเท็จจริงได้ความตามทางพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์จดทะเบียนใน ประเทศไว้ตั้งแต่ ปี 2498 ดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3 แผ่นที่ 3 ซึ่งเป็นเวลา ก่อนที่จำเลยจะเริ่มดำเนินการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่ปี 2527 ประมาณถึง 30 ปี จึงเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่ เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 421 ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ ศาลสั่งห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

ในปัญหาเรื่องค่าเสียหายที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดมานั้น เห็นว่าเหมาะสมแล้ว เพราะน้ำมันใช้สำหรับทาถูขวดที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีจำหน่ายใน ประเทศไทยเป็นเวลาช้านานและจำหน่ายเป็นจำนวนมาก การที่จำเลยจำหน่ายสินค้า เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมทำให้โจทก์เสียหายโดยต้องสูญเสียยอดขาย ในตลาดไปบ้างเป็นบางส่วน ที่จำเลยฎีกาว่า ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2526 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 โจทก์ไม่ใช้เจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาท เพราะได้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นไปให้ผู้อื่นตามเอกสารหมาย จ.6 โจทก์จึง

ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2527 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2527 นั้น เห็นว่า การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้แก่กันนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนการโอนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม พ.ศ. 2474 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2474 ข้อ 12 ซึ่งบังคับว่าต้องใช้แบบค.ม.8 ก. ด้วย หนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.6 ไม่มีลักษณะเป็นการจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ให้แก่นายทองทศอินทร ทัด ทั้งข้อความในเอกสารนี้ก็มีได้ระบุว่าเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า พิพาท แต่ระบุโจทก์ให้นายทองทศเป็นผู้ถือสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ แทนโจทก์เท่านั้น กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทให้แก่นายทองทศในช่องระยะเวลาดังกล่าว โจทก์จึงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า พิพาทตลอดมาจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้เต็มจำนวนนับแต่วันที่จำเลย ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความ 15,000 บาท แทน โจทก์เป็นจำนวนที่สูงเกินไปเพราะจำเลยไม่ได้ประวิงคดีนั้น เห็นว่า จำนวนเงินค่า ทนายความที่ศาลกำหนดให้จำเลยใช้แทนโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียม ซึ่งเป็นดุลพินิจของแต่ละศาลที่จะกำหนดให้โดยคำนึงถึงเหตุผลสมควรและความ สุจริตในการรู้ความหรือการดำเนินคดีของคู่ความทั้งปวงตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคหนึ่ง โดยศาลต้องกำหนดค่า ทนายความระหว่างอัตราขั้นต่ำและอัตราขั้นสูงดังที่ระบุไว้ในตาราง 6 ท้ายประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลฎีกาได้ตรวจสอบจำนวนและพิจารณาความยากง่าย แห่งคดีกับเทียบดูเวลาและงานที่ทนายโจทก์ได้ปฏิบัติในการว่าคดีเรื่องนี้แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยใช้ค่าทนายความในอัตราสูงสุดคือร้อยละ 5 ของจำนวนทุน ทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องคดีเป็นเงินค่าทนายความ 15,000 บาท และศาลอุทธรณ์พิพากษา



ยื่นมานั้นชอบด้วยเหตุผลแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาจำเลย  
ทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,500 บาทแทนโจทก์.

(วิชัย ตันติกุลานันท์-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |